



ORDENANZA N° 1.306.-

VISTO: Lo actuado en el Expediente N° 290-Interno-1982, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 10°, inc. h), de la Ley N° 6328; el

INTENDENTE MUNICIPAL DE ALTA GRACIA

EN ACUERDO GENERAL DE SECRETARIOS

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1°: EL uso del espacio aéreo y/o subterráneo correspondiente a los espacios públicos, y el uso de las columnas de alumbrado público municipal para el tendido de cables, se regirá por los artículos que prescribe la presente Ordenanza.-

Art. 2°: EL Departamento Ejecutivo autorizará provisoriamente toda ejecución de línea nueva, ampliación o cambio de las ya existentes, previo informe favorable de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, la que podrá modificar parcial o totalmente el tendido propuesto si éste afectara el normal funcionamiento de los servicios municipales o la estética de la ciudad.-

LA autorización de funcionamiento, la que tendrá el carácter de definitiva, será otorgada por el Departamento Ejecutivo previo dictamen y aprobación de las obras por parte de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Alta Gracia.-

Art. 3°: PARA la ejecución de línea nueva, ampliación o cambio de la ya existente, se podrán utilizar postes propios a instalar o existentes o postes de alumbrado público municipal, según lo considere más conveniente el solicitante. En cualquiera de los casos, se deberá cumplimentar lo establecido en el Art. 2°.-

Art. 4°: EN todos los casos el tendido de cables se hará a no menos de 4,00 metros a contar desde el nivel del cordón o del eje de calle. En caso de calles no pavimentadas, se sujetarán a los postes ya sean propios o de alumbrado público municipal, a través de mordazas de polietileno de alto impacto o similar, / perfectamente aisladas del poste. El cable a utilizar deberá ser perfectamente aislado, no permitiéndose en ningún caso el cable desnudo. En ningún momento se podrán utilizar los conductores, negativos o neutros, del alumbrado público municipal.-

Art. 5°: TODO perjuicio que esta instalación ocasione a la red de alumbrado público, a otros servicios municipales o a terceros, cualquiera sea la causa, correrá bajo exclusiva responsabilidad del autorizado, haciéndolo pasible de daños y perjuicios que pudieren corresponder.-

Art. 6°: EL tendido de redes subterráneas se efectuará alojando los conductores, debidamente aislados, en caños de P.V.C. de ϕ interior mayor de 0,050 metros, a una profundidad mayor de 0,60 metros, el que estará recubierto por una capa de arena que sobresaldrá hacia abajo y hacia arriba del caño de P.V.C. 0,10 metros, a los efectos de asegurar su protección. El emplazamiento se realizará exclusivamente por vereda, salvo en los cruces de calles en donde la profundidad será mayor de 1,00 metros.-

SE instalarán cámaras con una distancia entre una y otra no mayor de 1,00 metros, las que estarán debidamente identificadas, y la tapa superior será metálica, de hierro o fundición, terminando a nivel de mosaico de vereda.-

//////.....



.....// -2-

LAS medidas de las cámaras, serán de 0,80 x 0,80 metros debajo y la tapa superior será de 0,60 x 0,60 metros, sellada a los efectos de evitar la entrada de agua.-

LA profundidad será de 0,60 metros mayor que la profundidad del caño de/ P.V.C. con los conductores.-

PARA la instalación de cables subterráneos se tendrá en cuenta lo expre- sado en los artículos anteriores.-

rt. 7º: ESTABLECESE un plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la fecha de la presente, a fin de que se adecuen a la presente las instalaciones ya / existentes.-

rt. 8º: EL Departamento Ejecutivo Municipal podrá dejar sin efecto la autorización otorgada conforme al Art. 2º, si no se diere cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ordenanza.-

rt. 9º: EL uso del espacio público aéreo y/o subterráneo y los postes de alumbrado público municipal, serán abonados según las disposiciones que se esta- blezcan en la Ordenanza Impositiva y Tarifaria Anual.-

rt. 10º: COMUNIQUESE, publíquese, dése al R.M., y archívese.-

ALTA GRACIA, 16 de Setiembre de 1982.-

Arq. Rodolfo H. Lambergini
Sec. Obras y Serv. Públicos



Osmar Rene Seletti
Intendente Municipal

HUGO R. MORESCHI
SECRETARIO DE HACIENDA
y General Interino

JUAN S. ARJON
SECRETARIO DE GOBIERNO



0000444

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

ASESORIA LETRADA: ALTA GRACIA, Setiembre 13 de 1982.-

Visto el proyecto de Ordenanza mediante el ,
cual se pretende normar sobre el uso de los espacios y el de/
las columnas de alumbrado público municipal, esta Asesoría Le-
trada INFORMA:

Que desde el punto de vista formal no hay /
observaciones que formular.-

Respecto a la legalidad del proyecto, es fa-
cultad del Departamento Ejecutivo en Acuerdo General de Secre-
tarios su sanción, en virtud de lo dispuesto por el Art. 10°/
inc.h) de la Ley Provincial N° 6328 que establece:

"ART. 10° .- DELEGANSE en los Departamentos Ejecutivos/
de los Municipios antes mencionados en el/
Acuerdo General de Secretarios las atribuciones de los Conce-
jos Deliberantes que seguidamente se indican:

. . . .

h) Proveer todo lo concerniente al alumbra-
do público del municipio y ejercer su po-/
der de policía sobre la planificación de /
las obras eléctricas y sobre los trazados
de las líneas de distribución".-

Desde el punto de vista técnico no se emite/
opinión por carecer de elementos para ello.-

En líneas generales, el proyecto está ajus-
tado a derecho y tiende a legislar en una materia tan importan-
te para la seguridad, organización y estética de los espacios/
y columnas de alumbrado público, referidos a su uso, en concor-
dancia a los avances de los tiempos y en ejercicio del poder/
de policía Municipal.-

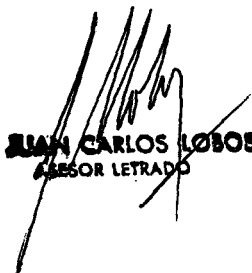
Así Dictamino.-

J.C.L.

g.p.a.

Ases.Letr.-




JUAN CARLOS LOBOS
ASESOR LETRADO